

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Evasão mediante Violência contra a Pessoa (art. 352 do CP)

EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA

Vamos lá.

Veja como o crime de “EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA” está tipificado no Código Penal:

Evasão mediante violência contra a pessoa Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.

Nesse crime é punido o **PRESO ou INDIVÍDUO** submetido a medida de segurança detentiva.

No crime de FUGA DE PESSOA PRESA ou SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA pune-se quem promove ou facilita a fuga. Aqui, **no crime de EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA pune-se o “fugitivo”**.

Ressalta-se, porém, que só haverá crime se o fugitivo **usar de violência contra a pessoa** (que não precisa ser funcionário pública, pode ser qualquer pessoa).

Resumindo, pune-se quem **FUGIR USANDO DE VIOLÊNCIA CONTRA ALGUÉM**.

Não haverá tal crime se:

- na fuga não houver violência contra a pessoa;
- a violência for praticada contra coisa;
- houver ameaça ou grave ameaça.

Por fim, haverá CONCURSO DE CRIMES, punindo-se também à violência contra a pessoa (LESÃO CORPORAL, por exemplo).

Resumo

EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA

Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.

Pune-se quem **FUGIR USANDO DE VIOLÊNCIA CONTRA ALGUÉM**.

Não haverá tal crime se:

- na fuga não houver violência contra a pessoa;

- a violência for praticada contra coisa;
- houver ameaça ou grave ameaça.

Haverá CONCURSO DE CRIMES, punindo-se também à violência contra a pessoa (LESÃO CORPORAL, por exemplo).

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
